

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5039661-95.2024.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL CASSIO MURILO MONTEIRO GRANZINOLI

RECORRENTE: ALESSANDRA LOPES DE OLIVEIRA RANGEL BANDEIRA LOZER

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDO: FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

MEDIDA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE REVISÃO DE DÉBITO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. DECISÃO QUE INDEFERIU O REQUERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIR EFEITO SUSPENSIVO ATIVO A TAL RECURSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal 4.0 do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso e ratifico a decisão que indeferiu a liminar, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 18 de março de 2025.

5039661-95.2024.4.02.5001

500003644626 .V4

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5039661-95.2024.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL CASSIO MURILO MONTEIRO GRANZINOLI

RECORRENTE: ALESSANDRA LOPES DE OLIVEIRA RANGEL BANDEIRA LOZER

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDO: FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de medida de urgência interposta por ALESSANDRA LOPES DE OLIVEIRA RANGEL BANDEIRA LOZER, em face da decisão proferida nos autos originários (nº 5003624-60.2024.4.02.5004), que indeferiu a tutela provisória de urgência para revisão do débito referente ao contrato de financiamento estudantil.

O FNDE e o Banco do Brasil apresentaram contrarrazões (Eventos 11 e 14).

É o breve relatório.

VOTO

Pois bem, no caso em tela não houve modificação do contexto fático-probatório capaz de alterar o entendimento proferido na decisão que indeferiu a pretendida atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso (Evento 4, DESPADEC1), cujo teor passa a integrar o presente voto:

"Trata-se de medida de urgência em face da decisão que, nos autos originários nº 5003624-60.2024.4.02.5004 (Evento 3), indeferiu a tutela provisória de urgência para revisão do débito referente ao contrato de financiamento estudantil, verbis:

"Trata-se de ação ajuizada por ALESSANDRA LOPES DE OLIVEIRA RANGEL BANDEIRA LOZER em face do(a) UNIÃO FEDERAL E OUTROS, objetivando a revisão do débito estudantil.

O art. 334 do CPC/2015 prevê a realização de audiência de conciliação ou de mediação, a fim de que as partes promovam a autocomposição dos interesses em conflito.

Objetivando atender ao princípio processual da razoável duração do processo, deixo de designar a audiência de conciliação nestes autos sem prejuízo de que a parte ré, no prazo de resposta da ação, ofereça proposta de acordo, medida salutar à redução da excessiva

judicialização dos conflitos de interesses, da quantidade de recursos e de execuções de sentenças.

A parte autora pede, em caráter incidente, a antecipação dos efeitos da tutela, baseada na urgência.

Aduz que está adimplente com as parcelas do financiamento estudantil, todavia, o valor da parcela tem impactado sua renda familiar. Alega que aos inadimplentes foi concedido desconto melhor para negociação do débito, razão pela qual pretende que lhe seja aplicada, de forma analógica, os mesmos benefícios concedidos pela lei 14375/22.

Pretende, em sede de tutela de urgência, seja determinada a suspensão da cobrança das parcelas do débito.

A concessão da tutela provisória de urgência pressupõe (CPC/2015, art. 300, caput), além de expresse requerimento: a) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; b) a probabilidade do direito; c) a reversibilidade dos efeitos do provimento antecipatório.

Neste limiar do processo, antes de ouvir a parte ré ou de produzir outras provas, não há elementos que permitam concluir pela presença dos requisitos da antecipação dos efeitos da tutela.

Do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA, sem prejuízo de que, com o avançar da instrução, a questão seja reexaminada.

CITE-SE o réu para manifestar-se sobre a possibilidade de CONCILIAÇÃO e/ou apresentar CONTESTAÇÃO, no prazo de 30 (TRINTA) DIAS, e fornecer toda a documentação de que disponha para o esclarecimento da lide, em especial cópia do contrato e saldo residual do débito."

É o breve relatório.

Direto ao mérito, ocorre que há a necessidade de maior instrução probatória. Isso porque, conforme consignou o juízo a quo no caso em apreço, a probabilidade do direito não restou demonstrada, visto que os documentos trazidos aos autos são insuficientes à comprovação dos fatos alegados na inicial, devendo ser oportunizado o contraditório.

Assim, em igual sentido, entendo que os documentos apresentados e as razões apontadas pela parte autora não evidenciam, a priori, o risco de lesão grave e/ou de difícil reparação. Ou seja, não é possível observar a urgência, que ensejaria o acolhimento da presente medida.

Assim, por não restarem comprovados a verossimilhança das alegações e o risco de lesão grave e/ou de difícil reparação, INDEFIRO, liminarmente, a pretendida atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso. Publique-se. Intimem-se os réus para apresentação de contrarrazões.

Após, à conclusão para voto."

Logo, não restou demonstrada a existência de verossimilhança nas alegações e do risco de lesão grave e/ou de difícil reparação para que pudesse ser concedido efeito suspensivo ativo.

Por tais razões, voto por **CONHECER E NEGAR PROVIMENTO** ao recurso e ratifico a decisão que indeferiu a liminar.